فيها فكيف تكون المجاورة بها أفضل فتأمل هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم فى حال حياته صلاة فى مسجدى هذا افضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فى مسجدى رواه الامام أحمد باسناده على رسم الصحيح ورواه ابن حبان فى صحيحه وصححه ابن عبد البر وقال انه مذهب عامة أهل الأثر

﴿ فصل فى حدود الحرم زاده الله شرفا وأمنا وتعظيما ﴾ اعلم انهم قد اختلفوا فى ذلك فقال الهندوانى مقدار الحرم من المشرق قدر ستة أميال ومن الجانب الثانى عشرة أميال ومن الجانب الثالث ثمانية عشر ميلا ومن الجانب الرابع أربعة وعشرون ميلا وهذا شئ لا يعرف الا نقلا لكن قال الصدر الشهيد فيه نظر فان من الجانب الثانى التنعيم وهو قريب من ثلاثة اميال كذا فى الفتاوى الظهيرية وفى السراجية من الجانب الثانى قيل ثلاثة اميال وهو الاصح قلت من رأى التنعيم فلا يشك فى انه ثلاثة أميال وانما الكلام على مرام الهندوانى فان مراده من الجانب الثانى هو المغرب المقابل للمشرق وهو لا يكون الا نحو الحديبية قرب حدة على طريق جدة وهو على عشرة أميال بلا خلاف (حده) أى حد الحرم (من طريق المدينة دون التنعيم على ثلاثة أميال من مكة) أى بلا شبهة (ومن طريق الجعرانة على سبعة أميال) وهو قريب من قول الهندوانى قدر ستة أميال (ومن طريق جدة) بضم جيم وتشديد دال مهملة وهى مكان معروف بقرب مكة (على عشرة أميال ومن طريق الطائف على سبعة أميال ومن طريق العراق على سبعة أميال) أى أيضا على ما ذكر جماعة كثيرة كالازرقى والنووى وغيرهما هذه الحدود الا ان الازرقى انفرد بقول ان حده من طريق الطائف احد عشر ميلا ويمكن الجمع بأنه أراد غير طريق الجبل واراد غيره من الجمهور غيره

﴿ فصل من جنى فى غير الحرم بأن قتل أو ارتد أو زنى أو شرب خمرا أو فعل غير ذلك مما يوجب الحد ﴾ أى ولو تعلق به حق العبد (ثم لاذ به) أى التجأ به ودخل فى أدنى حد من حدوده (لا يتعرض له) أى بضرب وقتل وحبس (ما دام فى الحرم) أى ولم يخرج منه (ولكن لا يبايع) الاولى لا يباع له وكذا لا يشارى والظاهر اطلاقهما غير مقيد بالمأكول والمشروب ونحوهما لان المقصود الجاؤه الى الخروج من الحرم المحترم كما يدل عليه قوله (ولا يؤاكل ولا يجالس ولا يؤوى) اى لا يعطى له مأوى ولا يخلى أن يدخل فى المثوى ويستمر بهذه الاحوال (الى ان يخرج منه) اى من الحرم (فيقتص منه) اى من الجانى بعد خروجه وهذا قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد الا ان رواية عن محمد انه لا يمنع من مياه العامة ثم قيل ان كانت الجناية فيما دون النفس بأن كان عليه قصاص فى الطرف ثم دخل الحرم اقتص منه ولعل المسئلة مختلف فيها ففى قاضيخان عن ابى حنيفة لا يقطع يد السارق فى الحرم خلافا لهما (وان فعل شيأ من ذلك فى الحرم يقام عليه الحد فيه) كذا فى التيسير واما ما ذكره فى التتف من انه لو ارتد ثم لجأ الى الحرم يعرض عليه الاسلام فان ابى قتل فهو مخالف بظاهره لاطلاق غيره انه لا يقتل فى الحرم عندنا الا ان كلام غيره قابل للتخصيص والتقييد ولعله جعل اباء المرتد عن الاسلام جناية فى الحرم وهو الظاهر والله أعلم وفى البدائع الحربى اذا التجأ الى الحرم لا يباح قتله فى الحرم عندنا لكنه لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم ثم اختلف اصحابنا فيما بينهم قال ابو حنيفة ومحمد لا يقتل فى الحرم ولا يخرج منه ايضا وقال ابو يوسف لا يباح قتله فى الحرم لكن يباح اخراجه من الحرم (ومن دخل الحرم مكابرا مقاتلا قتل فيه) اى سواء يكون

هدانا الله (اللهم) فكما هديتنا لذلك فتقبله منا ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك الحرام وارزقنى العود اليه حتى ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون (ثم) يقبل الحجر الاسود ويقول يامين